

1500474-33.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO BALDI MARCHETTI

Comarca: Valparaíso

Foro: Foro de Valparaíso

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2081716/2020 - DEL.POL.VALPARAISO, 10749266 - DEL.POL.VALPARAISO, 414/20/221 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valparaíso

Foro de Valparaíso

1ª Vara

Rua Padre Mauro Eduardo s/nº, Valparaíso-SP - cep 16880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500474-33.2020.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500474-33.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2081716/2020 - DEL.POL.VALPARAISO, 10749266 - DEL.POL.VALPARAISO, 414/20/221 - DEL.POL.VALPARAISO, 2081716 - DEL.POL.VALPARAISO, 414/20/221 - DEL.POL.VALPARAISO, 2081716 - DEL.POL.VALPARAISO, 414/20/221 - DEL.POL.VALPARAISO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ BATISTA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO BALDI MARCHETTI

Vistos.

JOSÉ BATISTA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 28 de março de 2020, por volta das 16h08min, na Rua Olivio Martinelli, nº 21, Jardim Flamboyant, nesta Cidade e Comarca de Valparaíso, trazia consigo, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 26 (vinte e seis) microtubos plásticos da droga cocaína, com massa líquida de 18,02 gramas.

Folhas de antecedentes e certidões criminais (fls. 23/25, 31, 135/136 e 150/152).

Foi determinada a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia (fls. 132/134).

Notificado (fls. 201), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 207/208).

A denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Durante o curso da instrução foi tomado o depoimento das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. O réu foi regularmente interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos moldes da denúncia, vez que comprovada da autoria e materialidade delitivas. Por sua vez, a combativa Defesa alegou, preliminarmente, inépcia da peça acusatória. No mérito, sustentou que a prova é frágil para amparar o decreto condenatório, não restando comprovada a prática da narcotraficância imputada ao réu. Requereu a absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Cabe destacar que a denúncia não é inepta, pois contém a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, de forma a permitir, na plenitude, a ampla defesa e o contraditório.

No mérito, a ação penal é procedente.

No âmbito da materialidade, a prova é constituída pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletim de ocorrência (fls. 03/04); auto de exibição e apreensão (fls. 18); laudo de constatação prévia de entorpecente (fls. 20); laudo definitivo de constatação de substância entorpecente (fls. 51/53); e, em conformidade com o disposto no artigo 167, do Código de Processo Penal, pela prova oral.

A autoria também é incontestada.

Durante o interrogatório, o acusado negou os fatos narrados na denúncia.

Não obstante o relato do acusado, a prova ora colhida sob o crivo do contraditório confirma a autoria delitiva.

O policial militar Julio Cesar Felismino disse na fase policial que: "sou policial militar e exerço minhas funções neste município e estávamos em patrulhamento pela Rua Olivio Martinelli e na altura do numeral 21 avistaram José Batista da Silva em atitude suspeita. Decidimos abordá-lo e realizamos busca pessoal de praxe e foi encontrado no bolso de sua bermuda uma meia pequena contendo em seu interior 26 eppendorfs de substância aparentando ser cocaína e a quantia de R\$ 338,00 em espécie e notas diversas. Indagamos José Batista da Silva que disse que estava caminhando pela rua e passou por ele um homem que pediu para que segurasse a referida meia e disse ainda que não sabe quem é o homem e nunca tinha visto o mesmo. Quanto ao dinheiro, alegou que havia recebido pagamento pois trabalha na roça, no plantio. Foi dada voz de prisão a José Batista da Silva e conduzimos até

esta unidade policial.". Em juízo, corroborou a versão anteriormente exposta.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Ivan Monteiro em solo policial.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, anotando-se que as palavras dos policiais se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las, o que não fez.

Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e fiscalização, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.

Ainda assim, tem-se que o conjunto probatório amealhado permite concluir que a finalidade do entorpecente seria a entrega a consumo de terceiros, a confirmar o teor da imputação contida na denúncia.

Com efeito, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil da droga apreendida: (a) a natureza, quantidade e variedade da droga; (b) forma de acondicionamento do entorpecente; e (c) forma com que se deu a prisão do réu.

Como se sabe, o tipo penal incriminador à espécie se integra de várias fases sucessivas, articuladas uma com as outras, variando desde a produção até a sua entrega ao consumo, com atos preparatórios, acessórios ou complementares, alguns até despidos do caráter de comércio.

Sendo impossível apurar em conjunto a sua integralidade, há de se ponderar todas as fases em que se desenvolve esta atividade, tendo a lei se contentado, no escopo de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer uma delas, por si só, configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

Além do mais, traficante "não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que de algum modo participa da produção e na circulação de drogas" (RF 320/237).

Inviável, de conseguinte, a absolvição vez que a prova é francamente hostil ao acusado.

Tratando-se de réu primário, com bons antecedentes, sem indícios que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, de rigor a aplicação da causa redutora prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Nesse ínterim, conforme preleciona Guilherme de Souza Nucci ao comentar o supracitado dispositivo:

"O legislador não estipulou quais seriam, apenas mencionando dever o magistrado reduzir a pena de um sexto a dois terços. Cremos que, como sempre, deve o julgador pautar-se pelos elementos do art. 59, do Código Penal, com a especial atenção lançada pelo art. 42 desta Lei" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 5ª Ed., RT, 2010, p. 372/373).

Desta feita, tendo em vista serem as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, a reprimenda deve ser diminuída no montante de 2/3 (dois terços).

Demonstradas a autoria e a materialidade, passo a dosar a pena a ser aplicada ao

réu.

Na primeira etapa, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, cumpre reconhecer que o réu agiu com dolo normal para a espécie e não ostenta antecedentes desabonadores, nos termos da Súmula 444, do C. Superior Tribunal de Justiça. Não por outra razão, a pena deve ser fixada em seu patamar mínimo, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Na segunda etapa da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa, em observância ao disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva, pela inexistência de outras circunstâncias modificadoras, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Derradeiramente, em obediência ao disposto no artigo 33, §3º, do Código Penal, anote-se que a pena carcerária deverá ser cumprida em regime inicial aberto.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública e, em consequência, condeno JOSÉ BATISTA DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Nos termos do artigo 44 do Estatuto Repressivo, vislumbro que a substituição da pena privativa de liberdade é socialmente recomendável. Desta feita, substituo a pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos, sendo a primeira prestação pecuniária consistente na entrega de 01 (uma) cesta básica de alimentos para entidade assistencial determinada pelo Juízo da Execução Penal, e a segunda consistente no pagamento de um salário mínimo, também para uma entidade assistencial desta Comarca, a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal.

O réu poderá apelar em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, pois não restaram caracterizados os motivos que indiquem a necessidade de custódia cautelar, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, e oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Valparaíso, 12 de abril de 2022.

FERNANDO BALDI MARCHETTI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA